

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3018/2541

นาย ชีรศักดิ์ เทพ อยู่ อำนวย
นาย นพศักดิ์ เพ็ญ จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 94 (ข), มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา 243

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามสัญญากู้รวม 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 50,000 บาท 40,000 บาท และ 110,000 บาท ตามลำดับ รวมแล้วเป็นเงินต้น 200,000 บาท จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์เพียง 100,000 บาท และจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินกู้ครบตามสัญญาเพราะโจทก์หักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า 6,000 บาทเป็นค่าให้การปฏิเสธที่ไม่ชัดเจน จึงไม่มีข้อต่อสู้ที่จำเลยที่ 3 จะนำสืบว่าหนี้ไม่สมบูรณ์ การที่จำเลยที่ 3 นำสืบว่าได้รับเงินจริงจากโจทก์เพียง 94,000 บาทจึงนำสืบไม่ได้ คำฟ้องของโจทก์ระบุชัดว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 รวมกับจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ตามสัญญาทั้ง 3 ฉบับ และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาแต่ละฉบับในฐานะผู้กู้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะนำสืบว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันไม่ได้เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) ศาลจะฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 นำสืบดังกล่าวว่าจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันไม่ได้เพราะเป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และแม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้จะต้องห้ามมิให้ฎีกา แต่เมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายมาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยนำสืบว่าได้รับเงินจากโจทก์

เพียงบางส่วน และจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้าประกัน เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 หรือไม่ ศาลฎีกาก็มีอำนาจฟังข้อเท็จจริงที่ชอบด้วยกฎหมายเสียใหม่โดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาข้อเท็จจริงเช่นนั้นอีก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536 จำเลยทั้งสามร่วมกันทำสัญญากู้เงิน โจทก์ 3 ฉบับ ฉบับแรกจำนวน 50,000 บาท ฉบับที่ 2 จำนวน 40,000 บาท ฉบับที่ 3 จำนวน 110,000 บาท กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15, 18 และ 21 ธันวาคม 2536 ตามลำดับทั้งสามฉบับเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อถึงกำหนดจำเลยทั้งสามไม่เคยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 15,583.32 บาท โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 215,583.32 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ 100,000 บาทโดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้าประกัน โจทก์ส่งจ่ายเช็ค 3 ฉบับ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้จำเลยที่ 2 ไปเบิกเงินแล้วนำมามอบให้แก่โจทก์ทั้งหมด จากนั้นโจทก์ส่งมอบเงินให้แก่จำเลยที่ 1 เพียง 94,000 บาท โดยหักดอกเบี้ยไว้ก่อน 6,000 บาทสัญญากู้เงินที่

โจทก์นำมาฟ้องจึงไม่ตรงกับมูลหนี้ที่เป็นจริงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 94,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 16 กันยายน 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระแทน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้เงินกู้ อ้างว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกู้ยืมเงินโจทก์ไปตามสัญญากู้ 3 ฉบับ ทำยฟ้อง รวมเป็นต้นเงิน 200,000 บาทกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระอีก 15,583.32 บาท จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การคงมีจำเลยที่ 3 ผู้เดียวที่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไปเพียง 100,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันและโจทก์มอบเงินให้จำเลยที่ 1 ไปเพียง 94,000 บาทศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไปเพียง 94,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันโจทก์ฎีกาทิ้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่ศาลฎีกาพิพากษายืนตามที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อเท็จจริงเพราะเป็นคดีมีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คงมีปัญหาข้อกฎหมายมาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยนำสืบว่า ได้รับเงินจากโจทก์เพียง 94,000 บาท ประการหนึ่งและการที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 อีกประการหนึ่งเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้รวม 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 50,000 บาท 40,000 บาท และ 110,000 บาท ตามลำดับ รวมแล้วเป็นเงินต้น 200,000 บาท การที่จำเลยที่ 3 ให้การว่าความจริงจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์เพียง 100,000 บาท และ จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินกู้ครบตามสัญญาเพราะโจทก์หักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า 6,000 บาท นั้น เป็นคำให้การปฏิเสธที่ไม่ขัดแย้ง จึงไม่มีข้อต่อสู้ที่จะนำสืบว่านี่ไม่สมบูรณ์ ในเมื่อจำเลยที่ 3 ให้การยอมรับว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้กู้เงินจริง ทั้งตามสัญญากู้ทั้ง 3 ฉบับ ที่โจทก์อ้างมาก็ระบุว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินไว้ครบถ้วนตามสัญญากู้แต่ละฉบับ แล้วในวันทำสัญญา การที่จำเลยนำสืบว่าได้รับเงินจริงจากโจทก์เพียง 94,000 บาท จึงนำสืบไม่ได้ส่วนประเด็นที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 กู้เงินตาม สัญญากู้ทั้ง 3 ฉบับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญากู้แต่ละฉบับในฐานะผู้ กู้ ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ได้ให้การปฏิเสธ จำเลยจึงจะนำสืบว่าแท้จริงแล้วจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันไม่ได้เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) เช่นเดียวกันดังนั้น การที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงมาว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินจากโจทก์ไปเพียง 94,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน จึงเป็นการพังข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้จะต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจฟังข้อเท็จจริงที่ชอบ ด้วยกฎหมายเสียใหม่ได้โดยมิจำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นอีกและศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์ในเรื่องนี้แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันกู้เงินไปจากโจทก์และได้รับเงินจากโจทก์

ครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา คุ้ม รวมแล้วเป็นเงิน 200,000 บาท แต่ยังมีได้ชำระคืน
รวมทั้งค้างดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าว นับจากวัน คุ้ม ถึงวันฟ้องอีกเป็นเงิน
15,583.32 บาท รวมเป็นเงินที่ค้างชำระ 215,583.32 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสามต้องร่วม
กันรับผิดชอบในฐานะผู้ คุ้ม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 215,583.32 บาท แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คืบค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินให้โจทก์ นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>